

ملخص الدرس السادس: الجمع بين الأصناف المتشابهة ومصارف الزكاة في الفقه المالكي

يتناول هذا الدرس استكمال أحكام الزكاة في المذهب المالكي، مع التركيز على الجمع بين الأصناف المتشابهة في زكاة الحرث والقطاني والزبيب والتمر، وتعريفات بعض المصطلحات المتعلقة بالأصناف، ومصارف الزكاة (الأصناف الثمانية) حسب الآية القرآنية، وشرح الفقير والمسكين كأول صنفين من مصارف الزكاة، وشروط استحقاق الفقير والمسكين للزكاة.



الجمع بين الأصناف المتشابهة في زكاة الحرث والقطاني والزبيب والتمر

يستمر الدرس في توضيح أن لا فرق في زكاة الحرث بين النصاب من نوع واحد أو ملفق من أنواع متشابهة.

مثال في الزبيب والتمر

لا فرق بين أحمر أو أسود أو ملفق منهما في الزبيب، ولا فرق بين صنف واحد أو ملفق من أصناف متعددة في التمر.

مثال في القطاني

لا فرق بين نوع واحد أو ملفق من أنواعها مثل الفول والعدس والحمص، يُجمع للزكاة.

مثال في الحرث

القمح والشعير والسلت (نوع من الشعير بدون قشر) يُجمع بعضها لبعض لتكوين النصاب، مثل 200 كيلو قمح + 200 كيلو شعير + 200 كيلو سلت = نصاب مكتمل يُخرج زكاته.

بأبهة يساعد في تكوين النصاب، مما ييسر حساب الزكاة دون تمييز بين الأنواع المقاربة.



تعريفات المصطلحات المتعلقة بالأصناف

يشرح المصطلحات المتعلقة بالإبل والبقر والزرع لفهم الجمع بينها:

العراب

الإبل المعهودة عند العرب (الإبل العربية المعروفة).

البخت

إبل خراسانية ضخمة بسنامين قصيرين.

القطاني

جمع قطنية، وهي كل ما له غلاف، سميت كذلك لأنها تقطن في البيوت لقلة استعمالها.

الجواميس

بقر سوداء ضخمة، صغيرة العيون، طويلة الخراطيم، مرفوعة الرأس، بطيئة الحركة، قوية، لا تفارق الماء.

ملاحظات: هذه المصطلحات هي لأصناف لتسهيل التمييز والجمع في حساب الزكاة.





مصارف الزكاة الثمانية حسب الآية القرآنية

مصارف الزكاة ثمانية أصناف كما في الآية 60 من سورة التوبة:

الرقاب



العاملين عليها



الفقراء والمساكين



ابن السبيل



في سبيل الله



الغارمين : المُدينون العاجزون عن سداد ديونهم



المسلمون الجدد



• يعطون الزكاة لتثبيت قلوبهم على الإيمان وتقوية إسلامهم.

المؤلفة قلوبهم : المؤلفة قلوبهم هم أشخاص يُعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم، إما لترغيبهم في الإسلام، أو لتثبيت إيمانهم إذا كانوا مسلمين ضعفاء، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو للاستعانة بهم في أمر جهادي. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيهم من أموال الصدقات، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم في سورة التوبة.

- المسلمون الجدد أو ضعفاء الإيمان: يُعطون الزكاة لتثبيت قلوبهم على الإيمان وتقوية إسلامهم.
- كفار يُخشى شرهم: يُعطون لردعهم عن إيذاء المسلمين.
- كفار يُرجى إسلامهم: يُعطون لترغيبهم في الإسلام.
- أشرف أو ذوو نفوذ: يُعطون لكي يؤثر في أقوامهم أو عشائرتهم في إسلامهم.

طى الدرس جزءًا منها مع وعد بإكمال الباقي.

MADE BY YACOB
صلو على النبي ﷺ

شرح المصطلحات المتعلقة بمصارف الزكاة

العامل ومؤلف القلب

- العامل: جبة الزكاة الذين يجمعونها ويصرفونها
- مؤلف القلب: الكفار الذين يُعطون لترغيبهم في الإسلام

الغازي والعتق

- الغازي: المجاهد في سبيل الله
- العتق: في الرقاب، يشتري العبيد للعتق

محتاج غريب (ابن السبيل)

المسافر المنقطع الذي انقطعت به السبل.

الشروط العامة لمصارف الزكاة

1

الحرية والإسلام

شروط عام في جميع الأصناف إلا الرقاب والمؤلفة قلوبهم.

2

عدم قبول الدعوى المشكوك فيها

إذا شك في دعوى الفقر، يجب إثباتها ببينة أو شهادة حال.

الخلاصة: الأصناف محددة قرآنياً، مع شرط عدم قبول الدعوى المشكوك فيها دون إثبات.

الفقير والمسكين: أول صنفين من مصارف الزكاة

تعريف المسكين

المعدم الذي لا يملك شيئًا، وهو أحوج م



ن الفقير.

تعريف الفقير

من يملك شيئًا لا يكفيه لعيش عامه (لا يملك قوت طعامه أو يكفيه لعام).



الخلاصة: الفقير والمسكين أول صنفين من مصارف الزكاة، مع تمييز درجة الحاجة بينهما لتحديد الأحق.

شروط استحقاق الفقير والمسكين للزكاة

1

الحرية
لا يُعطى العبد.

2

الإسلام
لا يُعطى الكافر.

3

عدم وجوب النفقة على مليء
إذا كان له قريب غني واجب عليه النفقة، فلا زكاة له.

4

عدم كونه من آل النبي
الصدقة تحرم عليهم.

ملخص شروط الاستحقاق والتطبيق

الشروط تضمن صرف الزكاة للمستحقين الحقيقيين، مع استثناءات تجنب الإسراف أو الإضرار.

 **نقطة مهمة:** يجب التحقق من توفر جميع الشروط قبل إعطاء الزكاة للفقير أو المسكين، وعدم الاكتفاء بالدعوى المجردة دون إثبات.

الدرس يوضح استكمال أحكام الجمع بين الأصناف المتشابهة في الزكاة، ثم يبدأ بشرح مصارفها مع التركيز على الفقير والمسكين وشروطهما، مع وعد بإكمال الباقي.

الخاتمة والدعاء

شكر الله لكم حسن إصغاءكم واستماعكم، جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

نتطلع إلى متابعة دراسة بقية مصارف الزكاة في الدروس القادمة، مع التركيز على التطبيق العملي لأحكام الزكاة في الفقه المالكي.